

検察官又は弁護人の訴訟活動に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。

- ア. 検察官は、証拠調べのはじめに、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。
- イ. 弁護人は、公判前整理手続に付された事件について、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、検察官請求証拠が取り調べられた後に、これを明らかにしなければならない。
- ウ. 検察官は、証拠調べが終わった後の事実及び法律の適用についての意見の陳述において、被告人が無罪である旨の陳述をしてはならない。
- エ. 弁護人は、証拠調べが終わった後の意見の陳述において、被告人の量刑について、具体的な刑の内容を陳述してはならない。
- オ. 弁護人は、被告人の明示した意思に反しても、被告人のために上訴をすることができる。

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個 6. 5個

ア 正しい

296条本文。証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。296条は検察官の冒頭陳述についての規定である。検察官の冒頭陳述の趣旨は、証拠調べの冒頭で検察官に事件の全貌を明らかにする主張を行わせることによって、裁判所に対し、審理方針の樹立及び証拠の関連性等の判断の資料を提供するとともに、被告人の防御の便に資するようにする点にある。

イ 誤っている

316条の30前段。公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、296条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない。これは、公判前整理手続においては、被告人側も公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときはこれを明らかにしなければならないところ（316条の17第1項参照）、その場合には主張の内容を公判期日においても明らかにすることが適当であると考えられたからである。そして、被告人・弁護人の冒頭陳述は、「第296条の手続に引き続き」すなわち検察官の冒頭陳述の直後に行うこととされている。

ウ 誤っている

検察官は証拠調べが終わった後、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない（論告、293条1項）。論告は、検察官が公益の代表者として行うものであるから、当事者的立場にとらわれず公平な立場で行なうべきものであり、必ずしもその結論は有罪を主張するものには限られないとされている。例えば、無罪である旨の陳述のほか、免訴や公訴棄却等の意見を陳述すべき場合もあるとされる。

エ 誤っている

被告人及び弁護人は、（証拠調べが終わった後）意見を陳述することができる（弁論、293条2項）。弁論の範囲について刑事訴訟法は規定がないものの、その範囲は論告に対応すべき（事実及び法律の適用）であるとされる。そして、検察官において被告人に科せられるべき具体的刑罰の種類・量についての意見陳述することが判例上認められている（最判昭24.3.17）ことに鑑みれば、被告人側においてこれに対する意見として具体的な刑の内容を陳述することも許されると解される。

オ 誤っている

356条。353条ないし355条の上訴（被告人の法定代理人・保佐人、勾留理由開示請求者、原審の代理人・弁護人による上訴）は、被告人の明示した意思に反してこれを行うことができない。356条については、353条ないし355条の規定に基づく上訴権が包括代理権に基づくものであることを前提に、被告人が明示的に上訴権の行使をしない場合には本権である上訴権の消滅により弁護人等の包括的代理権が消滅することを規定したものと考えられることができる。よって、弁護人は、被告人の明示した意思に反して、被告人のために上訴することはできない。

以上により、正しい記述はアの1個であり、したがって、正解は肢2となる。